Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**011358N17**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	11358	**Fecha emisión**	04-04-2017		
Aclarado	NO	**Aplicado**	NO		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 15/2017 Hospital Militar de Santiago

Abogados

PQR

Destinatarios

Director General Hospital Militar de Santiago

Texto

Representa la resolución N° 15, de 2017, del Hospital Militar de Santiago

Acción	Dictámen	Año
aplica	65802	2015
aplica	24140	2015

Fuentes Legales

ley 19886 art/9, dto 250/2004 hacie art/41 inc/1

Descriptores

Facultades CGR, toma de razón, representa resolución, contratos de servicios, licitaciones

Texto completo

N° 11.358 Fecha: 04-IV-2017

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución del epígrafe, que aprueba la adjudicación de suministro de insumos clínicos para los servicios del Hospital Militar de Santiago que indica, por cuanto no se ajusta a derecho.

En efecto, las bases tipo que rigieron el proceso licitatorio en análisis fueron aprobadas por medio de la resolución N° 190, de 2013, y no se le incorporaron las modificaciones efectuadas por el decreto N° 1.410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, al decreto N° 250, de 2004, de esa Cartera de Estado, reglamento de la ley N° 19.886, las que comenzaron a regir el 10 de agosto del año 2015, esto es, antes de que se convocara al proceso concursal en análisis, por lo que la licitación en estudio no se ajustó a la normativa vigente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 65.802, de 2015, de este origen).

Por otra parte, en el resuelvo N° 2 del documento del epígrafe se declaran inadmisibles diversas ofertas fundado en que “Los oferentes no cumplieron a cabalidad las especificaciones técnicas requeridas, según punto 3, de la Evaluación de las Ofertas (Propuesta Técnica)", sin que se precise los requisitos no satisfechos por dichas propuestas, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 19.886 y 41, inciso primero, del decreto N° 250, citado.

Además, cabe manifestar que del análisis del acta de evaluación, de 27 de febrero de 2017, aparece que la comisión respectiva no fue conformada por los funcionarios designados a través de la resolución exenta N° 1912, de 2016, del Hospital Militar, publicada en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 37 del antedicho reglamento (aplica criterio de dictamen N° 24.140, de 2015, de este origen).

Finalmente, no se acompañó el detalle de evaluación de la propuesta técnica, la que debía efectuarse considerando lo indicado en el Anexo N° 1 de las bases.

En consecuencia, se representa el instrumento señalado.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.

	Alterado (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)		
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.